

Genesis AI

Société par actions simplifiée au capital de 31.690 euros

Siège Social : 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris

938 912 912 RCS Paris

(la "**Société**")

EXTRAITS

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 19 MARS 2025

[...]

PREMIERE DECISION

Délégation de compétence à conférer au Président à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions ("BSA AIR")

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) du rapport du président de la Société, (ii) du rapport du Commissaire et (iii) du projet de contrat de BSA AIR figurant en Annexe et incluant les principaux termes et conditions des BSA AIR,

rappellent que le capital social est intégralement libéré,

décident, sous la condition suspensive de l'adoption de la décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, et dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, de déléguer au Président leur compétence aux fins de procéder à une ou plusieurs attributions de bons de souscription d'actions (les "**BSA AIR**") (la "**Délégation**"),

décident que les attributions des BSA AIR représenteront un prix total maximum de souscription de [...], étant précisé que la somme des montants d'investissement individuels (*Individual Investment Amount*) de l'ensemble des BSA AIR ne pourra pas excéder ce montant,

approuvent les termes et conditions des BSA AIR tels qu'ils figurent dans les projets de Contrat de BSA AIR en Annexe,

décident que la Délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la signature des présentes,

décident que chaque BSA AIR donnera à son titulaire le droit de souscrire, à leur valeur nominale (*i.e.* sans prime d'émission), un nombre variable d'actions de la Société déterminable selon les termes et conditions du contrat de BSA AIR figurant en Annexe,

décident d'autoriser par avance l'augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA AIR et dont le montant ne pourrait en aucun cas excéder, pour chacun des BSA AIR, N^{Air} (tel que défini au sein du contrat de BSA AIR figurant en Annexe) multiplié par la valeur nominale des actions,

décident en conséquence d'autoriser par avance l'émission d'un nombre maximum de 127.904.221.000 actions nouvelles qui résulteraient de l'exercice des BSA AIR soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 12.790.422,10 euros [...],

[...]

rappellent que conformément à l'article L. 225-132 alinéa 6 du Code de commerce, la présente décision emporte, au profit des titulaires des BSA AIR, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription des actions nouvelles qui résulteraient de l'exercice des BSA AIR,

rappellent qu'aux termes de l'article L. 225-149 du Code de commerce, l'augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA AIR sera définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des BSA AIR et du versement correspondant,

[...]

délèguent au Président tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre, en une ou plusieurs fois, la Délégation et notamment, dans le respect des conditions qui viennent d'être arrêtées :

- arrêter, le cas échéant, le reste des termes et conditions de la ou des attributions des BSA AIR ainsi que les titulaires des BSA AIR dans les limites fixées par la présente décision,
- déterminer la date et les modalités des attributions, fixer les montants à émettre, fixer le délais de souscription et proroger le cas échéant sa date, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des BSA AIR à émettre, déterminer le mode de libération des actions émises,
- finaliser pour chaque souscripteur de BSA AIR son contrat de BSA AIR et procéder à la signature desdits contrats,
- recueillir les souscriptions aux BSA AIR et les versements y afférents et clore par anticipation toute période de souscription dans les conditions légales et réglementaires en vigueur,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de constater et rendre définitive les attributions des BSA AIR ainsi que la ou les augmentation(s) de capital qui résulterait(ent) de l'exercice des BSA AIR, notamment recevoir les bulletins de souscription des actions émises en exercice des BSA AIR et les versements correspondants et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- prendre toute disposition pour assurer la protection des titulaires du BSA AIR conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; et
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à l'émission et l'exercice du BSA AIR.

DEUXIEME DECISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de personnes

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) du rapport du président de la Société et (ii) du rapport du Commissaire, sous réserve de l'adoption de la décision qui précède,

décident de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés de la Société par l'article L. 225-132 du Code de commerce et d'en réserver la souscription aux catégories de personnes suivantes:

- tout fonds d'investissement (ou autre véhicule d'investissement, sous quelque forme que ce soit) français ou étranger, investissant de manière habituelle, directement ou indirectement, dans des sociétés de croissance innovantes, en France ou à l'étranger ; et
- tout *business angel*, à savoir toute personne morale ou physique investissant à titre habituel, directement ou indirectement, en *equity* ou quasi *equity* dans des sociétés de croissance innovantes, en France ou à l'étranger.

[...]

QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités

Les Associés,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'effectuer ou faire effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

[...]

Extraits certifiés conformes à l'original

ZHOU Xian

Le Président

Monsieur ZHOU XIAN